

1504984-52.2021.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... anteriormente por roubo majorado e tráfico de drogas.

As investigações tiveram continuidade, até que cinco dias após o crime (15/07) o caso ganhou novas evidências. Isso porque um indivíduo chamado PABLO RYAN foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na prática de narcotráfico. Ao ser indagado informalmente sobre suas práticas delitivas (que vêm ocorrendo desde a adolescência), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504984-52.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504984-52.2021.8.26.0022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO RYAN PRECOPE LIMA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra PABLO RYAN PRECOPE LIMA, ERICH HENRIQUE SIMÕES DE LIMA e GERSON ARANTES PINTO MARTINS, já qualificados, dando-os como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 130-132):

"Narram os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de julho de 2021, às 19h50, na Rua Argentina, nº 13, Jardim Silvestre II, nesta cidade e Comarca de Amparo, PABLO RYAN PRECOPE LIMA, ERICH HENRIQUE SIMÕES DE LIMA e GERSON ARANTES PINTO MARTINS, respectivamente qualificados às fls. 11, 54 e 65, vinculados entre si em unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo em desfavor das vítimas Gilda Aparecida Piazza e Micheli Aparecida Garcia Oliveira, o veículo Hyundai/HB20X, de placas GHF2D25/Amparo-SP, pertencente à vítima Gilda Aparecida Piazza, conforme boletins de ocorrência às fls. 04/08".

A denúncia foi formalmente recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 156-158). Os réus foram devidamente citados (fls. 213, 214 e 215) e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 204-209, 217-219 e 225-227). No decorrer da instrução processual

realizou-se a oitiva das duas vítimas, além de uma testemunha arrolada na denúncia. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público reconheceu não haver elementos de convicção suficientes com relação ao réu GERSON, opinando pela sua absolvição. Por outro lado, no que tange aos acusados PABLO e ERICH, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos réus, pugnando pela condenação de ambos nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa de ERICH admitiu a existência do crime e a comprovação da autoria. No que concerne à dosimetria, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal e a não utilização do simulacro de arma de fogo para fins de valoração da pena.

De igual maneira, a defesa de PABLO tratou apenas dos aspectos relacionados à dosimetria da reprimenda. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação das atenuantes relativas à menoridade relativa e à confissão. Quanto ao regime prisional, postulou a fixação do semiaberto.

Por fim, a defesa técnica de GERSON pleiteou a sua absolvição, argumentando que não houve comprovação a respeito da participação do réu na empreitada delituosa.

Ressaltou que as vítimas não o reconheceram, ao passo que os corréus o eximiram de culpa.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede em parte.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 04-06, 07-08, 77-80 e 100-102), relatórios de investigações (fls. 17-20, 21-28 e 139-46), relatório fotográfico (fls. 30-34) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre dois dos acusados. Consta dos autos que tudo ocorreu no Bairro Jardim América, no dia 10/07/2021. Na ocasião, as amigas Gilda e Micheli haviam combinado de se encontrar para fazer uma caminhada noturna. Gilda ficou responsável por buscar Micheli em sua casa.

De fato, por volta das 19:50h, Gilda encostou seu veículo Hyundai/HB20 no portão da amiga. Enquanto aguardava, passou a responder mensagens do seu aparelho celular. Pouco depois, Micheli saiu e encostou o portão.

Ocorre que, neste exato momento, três indivíduos desconhecidos viraram a esquina e passaram a se aproximar. Foi possível perceber que eles vinham em direção ao veículo, cada vez mais rápido. Assustada, Micheli entrou rapidamente no carro e pediu para a proprietária acelerar.

Porém, já era tarde. Os assaltantes cercaram o veículo e passaram a bater nos vidros. Um deles exibiu um objeto que parecia ser uma arma de fogo, apontando-o sucessivamente para uma e outra vítima. Ato contínuo, os criminosos abriram as portas e retiraram à força as vítimas do interior.

Vale enaltecer o nível de crueldade dos roubadores: apesar de já possuírem o domínio da situação (pois estavam em maior número, contra duas senhoras e portando uma "arma"), não hesitaram em promover um verdadeiro "terror psicológico". O sujeito com a arma chegou a encostar o objeto no abdômen de uma das vítimas e apontá-lo em direção à cabeça da outra. Enquanto isso, os demais repetiam frases como: "atira logo" (sic).

A vítima Gilda, proprietária do veículo, se mostrou bastante atemorizada no momento do assalto e não conseguia obedecer com rapidez às ordens dos assaltantes – de modo que estes se mostraram ainda mais agressivos. Por fim, os três adentraram o carro e se evadiram.

O boletim de ocorrência foi lavrado naquela mesma data (fls. 04/06) e, embora as vítimas não conhecessem os criminosos, puderam descrevê-los com detalhes importantes. Uma das descrições chamou mais a atenção dos investigadores, em razão da sua especificidade: um indivíduo magro, com altura superior a 1,90m, vestindo calça moletom cinza e blusa moletom preta.

Em consulta ao banco de dados da Delegacia local, os investigadores encontraram um perfil que se adequava às descrições: o do réu ERICH, que já foi condenado

anteriormente por roubo majorado e tráfico de drogas.

As investigações tiveram continuidade, até que cinco dias após o crime (15/07) o caso ganhou novas evidências. Isso porque um indivíduo chamado PABLO RYAN foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na prática de narcotráfico. Ao ser indagado informalmente sobre suas práticas delitivas (que vêm ocorrendo desde a adolescência), PABLO acabou admitindo que havia participado do roubo do veículo Hyundai/HB20 da semana anterior.

De fato, ao ser conduzido à Delegacia, PABLO voltou a ser questionado sobre o caso e confessou formalmente a prática do roubo (conforme interrogatório de fl. 11). Os investigadores ainda tiveram a prudência de realizar uma gravação em vídeo da confissão (vide o primeiro arquivo da certidão de fls. 125-126).

E não é só. PABLO também cedeu aos investigadores o acesso ao seu aparelho celular. Em consulta às mensagens do aplicativo WhatsApp, os agentes encontraram conversas altamente incriminadoras entre PABLO e ERICH - o mesmo sujeito que já vinha sendo cogitado nas investigações.

O relatório fotográfico de fls. 30-34 e os vídeos juntados à certidão de fls. 125-126 deixam clara a participação de ambos no roubo. Por exemplo: às fl. 30, PABLO cobra de ERICH providências para que o veículo seja vendido com rapidez, dizendo: "Nós fez essa fita aí pra ver nota". Em outra mensagem, PABLO pede que ERICH envie um vídeo do interior do veículo, ao passo que este responde: "Vo corta o cabelo e já mando" (fl. 30).

Em um dos áudios trocados entre ERICH e PABLO, o primeiro explica o porquê não conseguiu levar o carro para um eventual comprador. Porém, promete que levaria "de terça para quarta" (vídeo intitulado "CONVERSA ERICH X PABLO"). Pelo que se demonstrou, após a prática delitiva o veículo ficou na posse de ERICH, o qual estava residindo na cidade de Paulínia/SP.

As investigações passaram a evoluir cada vez mais. No dia 16/07 - isto é, no dia seguinte à confissão de PABLO -, o veículo da vítima foi localizado pela Polícia Militar na cidade de Paulínia/SP. Na ocasião, havia dois sujeitos no interior do carro, os quais foram autuados por receptação. Ao serem ouvidos na Delegacia, disseram expressamente que haviam recebido o carro de um indivíduo chamado "ERICH" (conforme BO de fls. 77-80).

Já não havia mais dúvidas a respeito da participação efetiva e conjunta de PABLO e ERICH. Importante ressaltar que a confissão de PABLO revelou detalhes do crime que somente quem estava presente poderia saber.

O Poder Judiciário determinou a prisão temporária de ERICH (visto que PABLO já estava preso preventivamente). Ao cumprirem o mandado, os policiais encontraram na residência dele a réplica da arma de fogo utilizada no crime (fls. 100-102). Além disso, fizeram a apreensão das roupas utilizadas por ERICH na ocasião do crime - as quais foram reconhecidas pela vítima (fl. 110).

Micheli Aparecida Garcia Oliveira, uma das vítimas, prestou um depoimento bastante detalhado e emocionado em Juízo. Relatou que, na ocasião, saíria junto à sua amiga Gilda para fazer uma caminhada. Assim que fechou o portão, três indivíduos se aproximaram vindo da rua superior. Um deles (mais alto e magro) chegou do seu lado, ao passo que os outros dois foram para o lado do motorista. Ao perceber isso, entrou rapidamente no carro e falou para a sua amiga: "Liga o carro e sai correndo!". Porém, os criminosos passaram a bater na janela e abriram a porta, exigindo que descessem. Sua amiga passou a pedir para pegar o celular, sem perceber que o aparelho já havia caído embaixo do carro. Um dos criminosos, porém, ficou apontando a arma, chegando a encostá-la em seu abdômen. Os outros ficavam sempre dizendo: "Atira nela, atira nela!".

É preciso enaltecer que Micheli se mostrou absolutamente aterrorizada durante o depoimento, não conseguindo conter o pranto. Revelou um profundo trauma em decorrência dos fatos, de modo que até os dias atuais ainda dorme com objetos atrás da porta, com medo de que possam invadir sua residência.

Ressalte-se que Micheli teve a oportunidade de fazer o reconhecimento dos réus através da própria videoconferência, tendo reconhecido prontamente os réus PABLO e ERICH como sendo autores do roubo. Explicou que "o de óculos" (ERICH) é o sujeito alto que foi em sua direção, ao passo que "o mais cheinho" (PABLO) foi quem bateu

na janela da Gilda, exigindo que ela descesse do carro.

Gilda Aparecida Piazza, a vítima-proprietária, também prestou um depoimento importante. Relatou que os fatos ocorreram por volta das 20:00h. Na ocasião, parou o carro em frente à casa da Micheli, pois pretendiam caminhar juntas. Enquanto aguardava a amiga sair, passou a escrever uma mensagem para a sua filha no celular. Neste momento, três sujeitos desceram a rua com as mãos no bolso. Porém, percebeu que eles aumentaram a velocidade e vieram em sua direção. Um deles, mais alto e magro, se aproximou e apontou uma arma, exigindo que descesse do carro. Em razão disso, deu um grito e foi repreendida por um dos criminosos. Sem perceber, seu celular caiu embaixo do veículo. Então tentou procurá-lo dentro do carro e o assaltante a puxou para fora com violência. Os outros criminosos retiraram a Micheli do carro e entraram. Explicou ter ficado muito nervosa no momento, de modo que não conseguia agir com rapidez e chegou a derrubar a chave do carro no chão. Os assaltantes foram ficando cada vez mais impacientes. Gilda expressou que: "Se a arma fosse de verdade, eles teriam atirado em mim".

Marcos Fabiano de Oliveira Sampaio, investigador de polícia, detalhou em Juízo o passo-a-passo das diligências que permitiram chegar aos acusados. Explicou que tudo se iniciou com o roubo, no dia 10/07. Na ocasião, três indivíduos haviam abordado duas senhoras e subtraíram o veículo HB20. Em conversa com as vítimas, estas revelaram que um dos criminosos possuía uma compleição magra e estatura alta, algo em torno de 1,90m. Em consulta ao acervo policial, encontraram a ficha do ERICH, o qual já possuía passagem por roubo e possuía quase dois metros de altura. Posteriormente, no dia 15/07, o PABLO foi preso em flagrante em um tráfico e, ao ser conduzido à Delegacia, acabou confessando a participação no roubo. Ele cedeu autorização para que vistoriassem o seu aparelho celular. De fato, havia conversas bastante detalhadas entre ele e o ERICH, inclusive com fotos, demonstrando que haviam praticado juntos o roubo do veículo. No dia seguinte, 16/07, o veículo foi recuperado na cidade de Paulínia/SP. Os receptadores mencionaram, durante o flagrante, que haviam recebido o carro do ERICH, o que somente confirmou a autoria. Diante de um arcabouço probatório tão claro, os réus acabaram confessando o crime. PABLO alegou que, na ocasião, estava com ERICH ingerindo bebidas alcoólicas e foram abordados por um indivíduo de fora da cidade, apelidado de "Val". Ele estava com uma réplica de arma e os chamou para praticar um crime, momento em que acabaram aceitando. Subiram duas ruas e fizeram o roubo do veículo. Posteriormente, mandou vídeos do carro para algumas pessoas, na tentativa de encontrar um comprador. ERICH, por sua vez, alegou que estava passando por "dificuldades financeiras". Na ocasião, estava bebendo em companhia do PABLO e vieram a conhecer um sujeito chamado "Val". Ao conhecer as dificuldades financeiras deles, o "Val" mencionou que poderia ajudar, vez que promovia assaltos. Ele disse que possuía uma arma de brinquedo. Assim, optaram por realizar o roubo e levaram o veículo das vítimas. Após o assalto, levaram o veículo à cidade de Paulínia/SP, onde sua genitora reside. Após alguns dias, conseguiu vender o carro e acabou sendo preso. É evidente que o tal sujeito chamado "Val" não existe, tratando-se de um mero subterfúgio para não entregarem a identidade do terceiro assaltante. Ora, não parece minimamente razoável que tenham conhecido um estranho de maneira aleatória e que ele, neste primeiro contato, já tenha feito uma oferta tão estranha de "praticarem um assalto".

Aliás, é curioso que, segundo a versão dos réus (que são amigos e se encontram presos no mesmo local), o "Val" é quem seria o verdadeiro assaltante e dono do simulacro, ao passo que eles foram levados a participar por estarem passando por "dificuldades". Não fizeram questão de explicar, porém, o porquê o simulacro foi encontrado na casa de ERICH, ou o porquê era o PABLO quem exigia a venda imediata do carro nas mensagens.

Portanto, considerando todas as evidências coletadas no decorrer do processo, mostra-se patente a participação efetiva de PABLO e ERICH no crime apurado, sendo de rigor a condenação.

Por outro lado, e conforme enaltecido pela própria representante do Parquet, não há provas suficientes para a condenação do terceiro acusado, o GERSON – embora também não haja provas da sua inocência.

Em verdade, durante a consulta ao aparelho celular de PABLO, os investigadores encontraram elementos suspeitos em uma troca de mensagens com GERSON. Por exemplo: no dia 13 de julho de 2021 (três dias após o assalto), GERSON encaminhou ao PABLO um vídeo contendo uma reportagem jornalística a respeito do crime (fl. 33). E mais: conforme já mencionado anteriormente, PABLO enviou mensagens ao comparsa ERICH, pedindo que este enviasse fotos e vídeos do interior do veículo. É provável que quisesse exibir as imagens para prováveis compradores. Porém, quem enviou os vídeos ao PABLO não foi o ERICH, mas o GERSON (conforme fl. 34). Isso demonstraria um liame subjetivo entre os três – lembrando que foram três os autores do roubo. Todavia, as suspeitas que recaíam sobre GERSON acabaram não se confirmando de maneira cabal durante a instrução. As vítimas somente foram capazes de reconhecer PABLO e ERICH, ao passo que o terceiro indivíduo (que se sentou no banco de trás do veículo) não foi fixado por elas.

Quanto aos acusados, estes afirmaram a inocência de GERSON – alegando que o terceiro integrante teria sido o fictício “Val”. PABLO ressaltou, em seu interrogatório, que enviou os vídeos do carro para o GERSON na expectativa de que este pudesse ajudá-lo na venda.

GERSON alegou algo parecido em seu interrogatório. Afirmou ter recebido um telefonema do PABLO, o qual dizia que estava na posse do carro de um amigo e precisava vender. Ele pediu ajuda para localizar algum comprador. Deste modo, pediu vídeos do carro para ele, a fim de enviar para alguns contatos. Por fim, acabou nem oferecendo o veículo, já que estava sem tempo.

É evidente que a estória narrada por GERSON não corresponde à realidade dos fatos. Isso porque os vídeos não foram enviados de PABLO para GERSON, mas justamente o contrário (conforme fl. 34). Ora, se GERSON enviou os vídeos, é possível que ele próprio os tenha gravado. E, se gravou, há indícios de que teve contato com o carro roubado.

O investigador Marcos explicou que, durante as investigações, foram descobertas trocas de mensagem entre ERICH e GERSON versando sobre planos de enviar algo para o interior de um presídio – tudo a demonstrar que eles atuavam juntos na criminalidade. Além disso, GERSON foi o único dos acusados a se recusar a ceder o acesso ao aparelho celular, embora houvesse decisão judicial neste sentido.

Entretanto, conforme bem enaltecido pela Dra. Promotora, os indícios existentes não passaram do plano das conjecturas, inexistindo ligação probatória suficiente entre GERSON e o crime de roubo. Deste modo, faz-se forçosa sua absolvição.

Por fim, já com vistas à aplicação da pena, convém analisar os aspectos técnicos que poderão influenciar diretamente na dosimetria. De início, verifica-se a real presença da majorante relativa ao concurso de pessoas. Conforme devidamente comprovado ao longo do processo, o crime foi praticado por três sujeitos distintos, os quais tiveram funções específicas durante a execução do roubo. Deste modo, não há como afastar a incidência da causa de aumento prevista no inciso II, do artigo 157, §2º.

Por outro lado, considerando que o artefato utilizado pelos criminosos não era eficaz para a realização de disparos (por ser um mero simulacro), agiu acertadamente o Ministério Público ao não imputar tal qualificadora em sua peça acusatória.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que dois dos réus efetivamente praticaram o roubo, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos na instrução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para: a) ABSOLVER GERSON ARANTES PINTO MARTINS da imputação relativa ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e b) CONDENAR PABLO RYAN PRECOPE LIMA e ERICH HENRIQUE SIMÕES DE LIMA como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar as penas, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus e seu

comparsa agiram com culpabilidade excedente à espécie. Conforme mencionado com detalhes pelas vítimas, os criminosos se utilizaram de um desnecessário terror psicológico ao apontar o simulacro de arma de fogo incessantemente contra a cabeça de Gilda, além de o encostarem no abdômen de Micheli. Embora as vítimas já estivessem rendidas e obedecendo às ordens dos criminosos, estes insistiam em atemorizá-las e dizer frases como “atira logo”.

Outro aspecto a ser considerado é o grande valor do bem objeto da subtração. Não se tratou de algo meramente acessório ou pequeno, como uma bolsa, um celular ou uma carteira. Muito pelo contrário, os criminosos subtraíram um veículo automotor avaliado atualmente em mais de R\$ 50.000,00 (conforme pesquisa feita por esta magistrada na presente data, junto à “Tabela FIPE”). Aliás, os réus trabalharam em conjunto na procura de clientes e chegaram a efetivamente vender o carro – o qual foi posteriormente recuperado, graças à atuação da Polícia Militar.

No mais, deve-se ter em mente os drásticos resultados do crime. A vítima Gilda mencionou em Juízo ter suportado grandes traumas em decorrência do evento, de modo que já não consegue dirigir em paz atualmente. A vítima Micheli enfrenta problemas ainda maiores: visivelmente aterrorizada com a lembrança, revelou que até os dias atuais precisa colocar objetos atrás das portas para conseguir dormir, com medo de ser alvo de criminosos. Ou seja, não é livre dentro da própria casa.

Todas as circunstâncias narradas acima revelam a gravidade concreta do crime e valem para ambos os acusados. Todavia, verifico que a pena de ERICH deve ser fixada em patamar superior à do comparsa, visto que ERICH ostenta maus antecedentes (vide processo nº 1501571-02.2019 – fls. 356/359, que também versou sobre o crime de roubo).

À vista dessas inúmeras circunstâncias analisadas individualmente, fixo as penas-base de ambos os acusados acima do mínimo legal, em:

a) 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para o réu PABLO; e

b) 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para o réu ERICH.

Com relação ao PABLO, verificam-se duas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, isto porque era menor de 21 anos na data dos fatos (inciso I) e confessou a prática delitiva (inciso III, d). Como estão ausentes circunstâncias agravantes, atenuo sua reprimenda em 1/6 (um sexto).

Com relação a ERICH a situação é diferente: faz-se presente apenas uma circunstância atenuante (confissão espontânea), havendo em seu desfavor uma circunstância agravante (reincidência, artigo 61, I, do Código Penal). Considerando que a sua confissão foi apenas parcial (já que mentiu em parte dos seus relatos) e que a reincidência é em crime equiparado a hediondo (autos nº 0001212-63.2018 – fls. 356-359), constato que a agravante deverá preponderar, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Assim, agravo sua reprimenda em 1/6 (um sexto).

Inexistem, para ambos os acusados, causas de diminuição de pena.

Por fim, presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do artigo 157 (Código Penal), já que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes. Deste modo, aumento as penas de ambos os acusados em 1/3 (um terço).

Não havendo outras causas modificativas, fixo e torno definitivas as penas dos réus em:

a) 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para o réu PABLO; e

b) 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, para o réu ERICH.

Para ambos os réus, cada dia-multa deverá ser equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e levando-se em consideração as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis, fixo para ambos os réus o regime fechado para início do cumprimento de suas penas.

Ademais, quanto ao réu ERICH ainda se verificam fatores como os maus antecedentes e a reincidência em crime doloso.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo em face da grave ameaça empregada e do quantum da reprimenda. Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, vez que permanecem incólumes os motivos que autorizaram a decretação da custódia cautelar. Conforme demonstrado nos autos, o crime foi praticado com crueldade desnecessária, havendo elementos a indicar que houve premeditação por parte dos réus. ERICH já possui condenações penais anteriores e PABLO foi recentemente preso por tráfico de drogas - tudo a demonstrar que ambos se dedicam constantemente ao crime. É evidente que a própria natureza do ilícito, associada às circunstâncias do caso concreto, impõe receios quanto à eventual concessão de liberdade - sendo necessário, portanto, assegurar a ordem pública. Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram detidos. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

a) Expeçam-se as guias de execução dos réus ou, caso transite em julgado esta decisão somente à acusação, expeçam-se guias de execução provisória, para seu devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

b) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal.

c) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA